

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

1208/25/פ

הצעת חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון – הפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 5 בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג–1973¹, בסעיף 5(א), אחרי פסקה (3) יבוא :

"(4) דירה משותפת של בני הזוג, אם אחד מבני הזוג הורשע ברצח בן זוגו ; בנסיבות כאמור, חלקו של בן הזוג הרוצח יצורף לחלקם של יורשי בן הזוג הנרצח ; הסדר כאמור בפסקה זו לא יחול על מעשה שגרם למות בן הזוג לפי סעיף 34 לחוק העונשין, התשל"ז–1977²."

ד ב ר י ה ס ב ר

הצעת חוק זו נועדה לשנות את המצב החוקי הקיים, לפיו במקרה של מוות של אחד מבני הזוג, הרכוש המשותף יתחלק בין בן הזוג שנותר בחיים לבין יורשיו של הנפטר. מוצע לקבוע כי במקרה של הרשעת בן הזוג ברצח בת זוגו, יופקעו זכויותיו של בן הזוג הרוצח ביחס לדירתם המשותפת של בני הזוג. במקרה כזה, חלקו של הרוצח בדירה המשותפת יעבור ליורשיו של הנרצח.

על פי דו"ח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ("פרסום הנתונים השנתי אודות הטיפול בתופעת האלימות במשפחה", 07.10.2019), 163 נשים נרצחו על ידי בני זוגן בין השנים 2004–2018. מאחורי כל אחת מהן עומדת משפחה כאובה, ובלא מעט מקרים גם ילדים אשר נותרו יתומים בנסיבות מורכבות וקשות ביותר. המעט שיש בידי המחוקק לעשות כדי להיטיב עם אלו שנותרו מאחור לאחר טרגדיה משפחתית ואישית שכזו, הוא לשמור על דירתם המשותפת של בני הזוג בידי יורשי הנרצחת. לכן, תכליתה של הצעת חוק זו היא להגן על יורשיה של הנרצחת, אשר לרוב יהיו ילדיה או הוריה, ולחסוך מהם את הצורך בעימות משפטי מול רוצח יקירתם על הדירה המשותפת לה ולבן זוגה.

כסייג להצעת החוק, נקבע שההסדר המוצע לא יחול בנסיבות של הגנה עצמית לפי סעיף 34 לחוק העונשין, קרי : לא יחול על אדם שעשה מעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין

¹ ס"ח התשל"ג, עמ' 267.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו. זאת בהתאם לאמור בסעיף 34 לחוק העונשין.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2530).

הצעת החוק זהה לפ/24/2530 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)